



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביוני 2024

1761

ד' בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 6), התשפ"ד-2024 1076

הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 6), התשפ"ד-2024

- החלפת סעיף 8
1. בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975¹ (להלן – הפקודה), במקום סעיף 8 יבוא:
- פרסום
8. (א) הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים, לגבי שותפות שנרשמה, את הפרטים האלה:
- (1) שם השותפות;
- (2) סוג השותפות – כללית או מוגבלת;
- (3) מקומו הראשי של העסק;
- (4) מספר השותפות.
- (ב) הרשם רשאי לפרסם באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן (א), פרטים נוספים לגבי השותפות שנמסרו בהודעה לפי סעיף 7.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כללי
- פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן – הפקודה), היא פקודה מנדטורית המבוססת על חוק השותפויות האנגלי. הפקודה פורסמה בנוסח חדש בשנת 1975, וממועד זה, עברה שינויים ספורים, ובכלל זה בחוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 5), התשע"ה-2015 (להלן – תיקון מס' 5). שבו נוסף פרק ו' המסדיר את הממשל התאגידי בשותפות מוגבלת וציבורית. תיקון מס' 5 לא שינה את ההסדרים הבסיסיים לגבי שותפות מוגבלת, אלא הוסיף רובד של הסדרה החל רק לגבי שותפות מוגבלת ציבורית.
- כך למעשה דיני השותפויות בישראל כמעט שלא השתנו מאז חקיקת הפקודה. השותפויות המוגבלות הפכו בעשורים האחרים לצורת התאגדות נפוצה בתחומי ההייטק, קרנות הון-סיכון, קרנות גידור וקרנות השקעה פרטית אחרות.
- ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017) פורסם תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016 (להלן – תזכיר חוק השותפויות), שנועד לענות על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח, המאמץ הסדרים הנפוצים בדיני השותפויות בעולם. בעקבות פרסום התזכיר התקבלו הערות ציבור רבות וקידום הליך החקיקה נמצא עדיין בבחינה. בינתיים, מוצע בהצעת חוק זו להתאים ולעדכן הסדרים בפקודה הנוגעים לרישום שותפויות, כך שיתאמו לנהוג במדיניות מפותחות בעולם ובמרשמים אחרים על פי החוק הישראלי, ולהתפתחויות הטכנולוגיות, וזאת במטרה להקל על רישומן של שותפויות בישראל.
- עיקרי ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו נוגעים לתחומים האלה:
- (1) הסכם השותפות המוגבלת (תקנות השותפות) – מוצע לבטל את חובת מסירתו לרשם וכן את החובה לקבל אישור שר המשפטים על תיקונים ושינויים בו;
- (2) ביטול חובת הפרסום ברשומות – מוצע לבטל את החובה הקיימת בפקודה לפרסם הודעות שונות ביחס לשותפות, ברשומות. זאת מאחר שכיום ניתן להשיג את תכלית הפומביות ביחס להודעות אלה גם באמצעים אחרים שהם עדכניים יותר ומכבידים פחות, הן מבחינת עלות והן מבחינת זמינות. מוצע אפוא ליתן פומבי למידע זה באמצעות עיון בפנקס השותפויות שמנהל רשם השותפויות ובאמצעות העמדתו לעיון הציבור בתיק השותפות, וזאת בדומה לנהוג לגבי חברות. יצוין כי מידע רב על אודות שותפויות נגיש כבר כיום באמצעות עיון מקוון.
- (3) השתתפות שותף מוגבל בניהול השותפות – כדי להגביר את הוודאות לגבי זכויותיו ומעמדו של שותף מוגבל, מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע פעולות או סוגי פעולות ששותף מוגבל רשאי לנקוט, בלי שיראו בנקיטתן כהשתתפות בניהול מצידו באופן שעלול להטיל עליו אחריות לחובות השותפות.
- סעיפים
- סעיף 7 לפקודה קובע כי רישומה של שותפות 1, 3 ו-6 חדשה (כללית או מוגבלת) תהיה במשלוח הודעה לרשם, ובה ייכללו הפרטים המנויים בסעיף. סעיף 8 לפקודה קובע לאמור:
- פרסום
8. הרשם ידאג שההודעה, או תקציר הימנה, תפורסם ברשומות על חשבון השותפות.
- הסעיף האמור מטיל על הרשם חובה לפרסם ברשומות את ההודעה שמסרה השותפות בעת הרישום או תקציר הימנה, וזאת לאחר שנמצא כי השותפות עומדת בתנאי הפקודה לרישום.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 28, עמ' 549; ס"ח התשע"ה, עמ' 156.

- תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9(א) לפקודה, המילים "בדואר או תימסר לידו" – יימחקו.
- תיקון סעיף 48 3. בסעיף 48(ב) לפקודה, במקום "מודעה ברשומות על שינוי בהרכב השותפות" יבוא "הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפות שהועמדה לעיון הציבור בתיק השותפות כאמור בסעיף 70(ב)".
- תיקון סעיף 58 4. בסעיף 58 לפקודה –
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "במשלוח הודעה בדואר לרשם או במסירתה לו" יבוא "במשלוח הודעה לרשם";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) להודעה לפי סעיף קטן (א) תצורף הצהרה של השותפים הכלליים כי השותפות נתכוננה על פי הסכם בכתב."
- תיקון סעיף 59 5. בסעיף 59(א) לפקודה, המילים "בדואר או תימסר לו" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהמשך להחלפת סעיף 8 לפקודה וביטול חובת הפרסום ברשומות כמוצע לעיל בסעיף 1 להצעת החוק, מוצע בסעיף 3 להצעת החוק לתקן את סעיף 48(ב) לפקודה ולקבוע כי העמדת המידע בדבר שינוי בהרכב השותפות לעיון הציבור בתיק השותפות, כמשמעותו בסעיף 70(ב) לפקודה, היא אשר תשמש כהודעה לכל אדם על שינוי בהרכב השותפים בשותפות, ולא הפרסום ברשומות.

סעיפים 8 ו-48(ב) לפקודה, כאמור לעיל, נוגעים הן לשותפויות מוגבלות והן לשותפויות כלליות, ואילו סעיפים 58 עד 60 לפקודה עוסקים בשותפות מוגבלת בלבד.

לפי סעיף 58 לפקודה, רישומה של שותפות מוגבלת יהיה "באמצעות משלוח הודעה לרשם" החתומה על ידי כלל השותפים. הודעה זו צריכה לכלול, מעבר לפרטים שנדרשים בסעיף 7 לפקודה, גם פרטים על עצם היותה של השותפות שותפות מוגבלת, וכן פרטים על כל שותף מוגבל, על הסכום שהוא הכניס לשותפות ואם שולם במומן או בדרך אחרת. לפי סעיף 59 לפקודה, השותפות נדרשת לדווח לרשם במקרים שבהם חל שינוי בפרטים אלה. לפי סעיף 60 לפקודה, לא תהיה תוצאה, לעניין הפקודה, לשינויים שדווחו ואשר במסגרתם אדם חדל להיות שותף כללי והחל להיות שותף מוגבל או כאשר שותף מוגבל העביר את זכותו לאדם אחר, אם השינוי לא פורסם ברשומות.

בסעיף 6 להצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 60 לפקודה ולקבוע כי ההודעה על רישום השותפות המוגבלת וכן גם הדיווחים על השינויים במידע שנמסר, יועמדו לעיון הציבור באמצעות תיק השותפות ולא באמצעות הרשומות, כך תושג תכלית הפומביות הנדרשת לגבי זהות השותפים, באופן דומה להסדר המוצע ביחס לסעיף 48(ב) לפקודה.

סעיפים לפי סעיפים שונים בפקודה, מסירת הודעה לרשם תיעשה באמצעות הדואר או באמצעות מסירה פיזית (ראו, למשל, סעיף 9 לפקודה). בפועל כיום מתאפשרת גם הגשה מקוונת של הודעות סרוקות, היינו מסמכים סרוקים המוגשים לאחר שמגיש

סעיף 9 לפקודה מחייב את השותפות לדווח לרשם על כל שינוי בפרטים שנמסרו לפי סעיף 7.

סעיפים 59 ו-60 לפקודה קובעים הוראות דומות ביחס להודעות הנוגעות לשינויים בהרכב השותפות המוגבלת. הפרסום ברשומות נועד, בין השאר, לייצר פומביות למידע שעשוי להיות משמעותי לצדדים שלישיים.

סעיפים 69 ו-70 לפקודה מטילים חובה על הרשם לתעד כל הודעה שנמסרת לו וכן לנהל פנקס של כל השותפויות הרשומות לפי פקודה זו ושל כל ההודעות שנרשמו בנוגע אליהן.

בסעיף 1 להצעת החוק מוצע להחליף את סעיף 8 לפקודת השותפויות ולבטל את חובת הפרסום ברשומות של הפרטים הנמסרים לרשם בעת רישומה של שותפות חדשה ושל שינויים ביחס להרכב השותפות. לפי המוצע, הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים פרטים לגבי שותפות שנרשמה, כמפורט בסעיף, ובדרך זו תושג תכלית הפומביות של פרסום הפרטים האמורים, והכול בכפוף למגבלות לפי כל דין לעניין פרסום כאמור. נוסף על כך, יהיה ניתן לעיין בפרטים המלאים של הודעה שנמסרה לפי סעיף 7 בתיק השותפות שבו יתויקו ההודעות הנוגעות לשותפות, בהתאם לסעיף 70 לפקודה כנוסחו המוצע. הפרסום ברשומות אינו הדרך היעילה ביותר ליתן פומבי למידע האמור, בין השאר, לנוכח פערי הזמן ממועד הדיווח עד מועד הפרסום ברשומות ומשום שהמידע על אודות כל שותפות אינו מרוכז במקום אחד. תיק השותפות ואתר האינטרנט של משרד המשפטים כוללים מידע עדכני ומרוכז ביחס לכל שותפות: המידע המלא מצוי בתיק השותפות וניתן לעיין בו תמורת תשלום אגרה, ובאתר האינטרנט מצוי מידע חלקי שאינו כרוך בתשלום.

לפי סעיף 48(ב) לפקודה, הודעה ברשומות על שינוי בהרכב השותפות תשמש "הודעה לכל אדם", כך שצד שלישי רשאי לראות במי שניהל עימו משא ומתן שותף בשותפות, אם זה היה מעמדו ברשומות בעת ניהול המשא ומתן.

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "תוצאות העמדה לעיון הציבור של שינויים בהרכב שותפות מוגבלת";

(2) במקום "כל עוד לא פורסמה הודעה על כך ברשומות" יבוא "כל עוד לא הועמדה לעיון הציבור הודעה על כך בתיק השותפות, לפי סעיף 70(ב)".

(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) תקנות השותפות יישמרו בפנקסי השותפות כמשמעותם בסעיף 34(9), וכל שותף יהיה רשאי לעיין בהן או בשינויים שנערכו בהן וכן לקבל העתק מהן";

(2) סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים;

(3) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) שותפות מוגבלת תתחיל בעסקיה רק לאחר שנרשמה בפנקס."

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 7 להצעת החוק מוצע לתקן את הסעיף הקטן האמור ולבטל את חובת מסירת תקנות השותפות לרשם השותפויות. כמו כן מוצע לבטל את הדרישה לקבלת היתר מאת שר המשפטים או מי שהסמיך לכך לתקנות השותפות או לשינויים בהן הקבועה בסעיפים 61(ג) ו-(ד) ו-62 לפקודה, וכן את הדרישה להעמידן לעיון הציבור בתיק השותפות. התיקון יאפשר לקצר את משך הזמן הדרוש לרישומה של שותפות מוגבלת, ולהסיר נטל בירוקרטי, שאינו מקובל במדינות מתקדמות בעולם.

מאחר שעד כה לשותף המוגבל הייתה גישה פשוטה יחסית להסכם השותפות בתיק השותפות, מוצע להגיש בסעיף 61(ב) כנוסחה המוצע, את זכות הגישה של השותף המוגבל להסכם, וזאת באמצעות גישה לפנקסים שעל השותפות לנהל במקום עסקיה לפי סעיף 34(9) לפקודה, לרבות ביחס לתיקונים שנערכו בו. יובהר כי התיקון המוצע אינו משנה את המצב המשפטי הקיים ביחס לפנקסים שהשותפות נדרשת לנהל במקום עסקיה וביחס לזכותם של השותפים, כצד להסכם, לעיין בו, אלא אך מבהיר את זכותו של כל שותף לעיין בהסכם שנמצא בפנקסי השותפות, לרבות בשינויים שנערכו בו.

בעקבות התיקונים המוצעים כאמור, ובעיקר ביטול חובת אישור הסכם השותפות בידי שר המשפטים, מוצע גם לתקן את סעיף 61(ה) לפקודה הקובע כי "שותפות מוגבלת לא תתחיל בעסקיה לפני שקיבלה מן הרשם הודעה ששר המשפטים התיר את רישומה", ולקבוע כי שותפות מוגבלת תוכל להתחיל בפעילותה רק לאחר שנרשמה בפנקס, כלומר נמצא שמתקיימים בה התנאים לרישום.

לצד ההצעה לבטל את חובת מסירת תקנות השותפות, מוצע בסעיף 4 להצעת החוק לתקן את סעיף 58 לפקודה

הבקשה הזדהה בהזדהות חכמה באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות דואר אלקטרוני על ידי עורך דין החתום על המסמך בחתימה אלקטרונית. בסעיפים 2 ו-5 להצעת החוק מוצע למחוק את ההגבלה הקבועה כיום על אופן הגשת ההודעות לרשם כך שיתאפשר להגישן באופנים נוספים, ובכלל זה באופן מקוון (למשל, באמצעות מילוי פרטים באופן מקוון ועוד). כפי שייקבע בתקנות.

סעיפים לפי סעיף 61(א) לפקודה שותפות מוגבלת תתכונן 4, 7 ו-8 אך ורק על פי הסכם בכתב, המכונה בפקודה "תקנות השותפות", וזאת בשונה משותפות כללית שלא נדרשת לכך. חובת כינון השותפות המוגבלת באמצעות הסכם בכתב קיימת גם בשיטות משפט במדינות אחרות, למשל באנגליה ובארצות הברית, אך שם ההסכם אינו עומד לעיון הציבור. סעיף 61(ב) קובע כי "עם כל בקשה לרישום שותפות מוגבלת יש למסור לרשם, או לשלוח אליו בדואר, עותק של תקנות השותפות".

תקנות השותפות מהוות הסכם פנימי בין השותפים. בהינתן ההסדרה הצרה של תוכן ההסכם בפקודה, למעט עצם חובת כינון השותפות המוגבלת בהסכם, אין בפועל פיקוח של ממש על תוכנם של ההסכמים אלה. נוסף על כך, מאחר שתקנות השותפות הן ההסכם שהוא מסמך המסדיר את מערכת היחסים הפנימית בין השותפים, נראה כי גם אין הצדקה לחייב את השותפות להעמידו לעיון הציבור המידע הרלוונטי לצדדים שלישיים (כגון זהות השותפים ואחריותם לחובות השותפות) יעמוד לעיון הציבור בתיק השותפות. סעיף קטן (ב) של סעיף 61 קובע כי "עם כל בקשה לרישום שותפות מוגבלת יש למסור לרשם, או לשלוח אליו בדואר, עותק של תקנות השותפות".

תיקון סעיף 63 9. בסעיף 63(ג) לפקודה, בסופו יבוא "השר רשאי לקבוע פעולות או סוגי פעולות שלא יראו בהן השתתפות בניהול עסקי השותפות לעניין סעיף קטן זה; הוראות כאמור יכול שייקבעו לסוגים של שותפויות".

תיקון סעיף 69 10. בסעיף 69 לפקודה –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "שמירת הודעות השותפות ואישור או תעודה על רישומן";

ד ב ר י ה ס ב ר

הסעיף קובע כי שותף מוגבל רשאי בכל עת, בעצמו או באמצעות שלוחו, לעיין בפנקסי השותפות, לבחון את מצבה וסיכוייה ולהתייעץ בעניין עם השותפים. סעיף 63(ג) קובע כי שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות יהיה אחראי לכל חיוביה, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהול. מלשון הסעיף עולה כי ההבדל העיקרי בין שותף כללי לשותף מוגבל, הוא באפשרות ניהול השותפות. השותף המוגבל הוא שותף פסיבי, הוא רשאי לקבל מידע בענייני השותפות, ואולם הוא אינו רשאי להשתתף בניהול השותפות, והשתתפות בניהול מצידו עשויה להביא לכך שהוא יישא באחריות לחובות השותפות כאילו היה שותף כללי. הפקודה אינה מפרטת אילו פעולות עשויות להיחשב כניהול עסקי השותפות, ועל כן יש חוסר ודאות לגבי האפשרות של שותף מוגבל להשתתף בהחלטות מסוימות, או למלא תפקידים מסוימים בשותפות, גם אם לא מדובר בתפקידי ניהול קלסיים או בכוח הצבעה משמעותי. אי-ודאות זו, שמצטרפת לתוצאה החמורה של השתתפות שותף מוגבל בניהול: חבות בכל חובות השותפות, גורמת לכך ששותפים מוגבלים עשויים לנקוט משנה זהירות ולהימנע ממעורבות בשותפות גם בעניינים שבמדיניות אחרות אינם פוגעים במעמד של שותפים מוגבלים, ובכך למנוע אפשרות לבקרה נוספת מצידם על ניהול השותפות בידי השותף הכללי. כדי ליצור ודאות לגבי הפעולות המותרות לשותף מוגבל וחשיפתו לחובות השותפות, נקבעו דינים של מדיניות שונות הוראות "נמל מבטחים" אשר קובעות פעולות וסוגי פעולות ששותף מוגבל רשאי לבצע בלי שייחשבו כ"השתתפות בניהול עסקי השותפות" הכרוכה בחשיפה לאחריות בלתי-מוגבלת. כך, למשל, ישנן דוגמאות שבהן הובהר כי, ככלל, השתתפות של שותפים מוגבלים בדיון בעניינים שהם בבסיס השותפות לא יתחשב להשתתפות בניהול ותייצר חבות ביחס לחובות השותפות.

לנוכח האמור מוצע בסעיף 9 להצעת החוק לתקן את סעיף 63(ג) לפקודה ולהסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות פעולות או סוגי פעולות שלא יראו בהן השתתפות של שותף מוגבל בניהול עסקי השותפות, כך שלעניין פעולות אלה תהיה ודאות לשותפים המוגבלים.

סעיף 10 סעיף 69 לפקודה מסדיר את חובת הרשם לשמור בתיק השותפות הודעות ודיווחים המתקבלים מן השותפויות. לפי התיקונים המוצעים לעיל, עצם העמדת מידע מסוים לעיון הציבור היא המחייבת כלפי צדדים שלישיים וכן לעניין הפקודה.

שענינו רישום שותפות מוגבלת ולחייב את השותפים הכלליים למסור הצהרה שהשותפות אכן כוננה על פי הסכם בכתב, כנדרש לפי הפקודה.

לנוכח ההצעה לבטל את חובת מסירת תקנות השותפות לרשם וקבלת היתר מאת שר המשפטים, מתייתרת גם ההוראה הקבועה בסעיף 62 לפקודה לקבלת היתר מאת שר המשפטים לשניונים בהסכם השותפות (המכונות בפקודה "תקנות השותפות"), ולכן בסעיף 8 להצעת החוק מוצע לבטלו.

הסכמי שותפות שהוגשו לרשם עד למועד ביטולו של סעיף 62 לפקודה כמוצע, ימשיכו לעמוד לעיון בתיקי השותפויות, וזאת מכוח החובה למסרן לפי הדין עד לתיקון המוצע. למען הסר ספק, מובהר כי לא יהיה ניתן עוד לראות בהסכמים אלה נוסח מעודכן של תקנות השותפות.

וזה נוסחם של סעיפים 61 (ג) ו-62 לפקודה, שמוצע לבטלם:

"בינון שותפות מוגבלת

... 61.

(א) הרשם יגיש את תקנות השותפות לשר המשפטים והוא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להתיר את הרישום או לסרב.

(ד) משנתקבל היתר שר המשפטים לרישום השותפות יודיע הרשם על כך לשותפות, ירשום את התקנות וישמור אותן אצלו."

"שינוי תקנות של שותפות מוגבלת

62. (א) שותפות מוגבלת רשאית לשנות את תקנות השותפות, בכפוף להוראות סעיף זה; לשינוי לא יהיה תוקף אלא לאחר היתר שר המשפטים.

(ב) רצו השותפים לשנות את התקנות, ימסרו לרשם, או ישלחו אליו בדואר, עותק של התקנות כפי ששונן; הרשם יגיש לשר המשפטים והוא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להתיר את רישום התקנות ששונן או לסרב.

(ג) קיבל הרשם את היתר שר המשפטים לרישום את תקנות השותפות ששונן, יודיע על כך לשותפות, ירשום את התקנות וישמור אותן אצלו."

סעיף 9 מעמדו של שותף מוגבל וההבדל בינו לבין השותף הכללי, מעוגן בעיקרו בסעיף 63 לפקודה. סעיף 63(א) קובע כי שותף מוגבל לא ישתתף בניהול עסקי השותפות ואין כוחו יפה לחייב את השותפות. עם זאת,

- (2) בסעיף קטן (א), במקום "יורה לשמרה בתיק וישלח בדואר, או ימסור, לשותפות תעודה על רישום ההודעה" יבוא "ישמור את ההודעה בתיק השותפות כמשמעותו בסעיף 70(א) וימסור לשותפות או יעמיד לעיונה תעודה או אישור על רישום ההודעה";
- (3) בסעיף קטן (ב), במקום "התעודה או העתק מקוים שלה, תהא מוצגת תמיד במובלט" יבוא "תעודה או אישור כאמור בסעיף קטן (א) או העתק שלהם יישמרו".

תיקון סעיף 70 11. בסעיף 70 לפקודה –

- (1) בכותרת השוליים, במקום "ומפתח" יבוא "ותיק השותפות";
- (2) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) הרשם ינהל פנקס של כל השותפויות הרשומות לפי פקודה זו (בפקודה זו – הפנקס); כמו כן ינהל הרשם, לגבי כל שותפות, תיק שותפות הכולל את כל ההודעות לפי פקודה זו שהוגשו לרשם בנוגע לשותפות (בפקודה זו – תיק שותפות).

(ב) הרשם יעמיד לעיון הציבור את הפנקס ואת תיק השותפות וכל אדם רשאי לעיין בהם תמורת האגרה שנקבעה."

תיקון סעיף 71 12. בסעיף 71 לפקודה –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "ביצוע ותקנות";
- (2) במקום הרישה יבוא "שר המשפטים ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה וכן תקנות בעניינים אלה";
- (3) במקום פסקה (4) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

שלה, מענה, מטרותיה, תאריך כינונה ועוד, וכן מידע מרוכז על אודות שותפויות רשומות, הכולל את שם השותפות, כתובתה מספר השותפות וסוג השותפות. לבסוף, מוצע למחוק מהסעיף את אזכורו של "מפתח" השותפויות שאינו רלוונטי עוד.

סעיפים סעיף 71 לפקודה עניינו תקנות, והוא קובע 12 ו-13 בפסקה (4) כי אחד העניינים שלגביהם רשאי שר המשפטים להתקין תקנות הוא "הטפסים שישתמשו בהם". מוצע לתקן את סעיף 71 ולהבהיר כי שר המשפטים, שהוא השר המוסמך על ביצוע הפקודה, רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה, ובין השאר בעניינים המפורטים בסעיף, וכן לתקן את פסקה (4) כך שתסמך את השר להתקין תקנות בעניין דיווחים, מסמכים ובקשות שיש להגיש לרשם ופרטי המידע שייכללו בהם.

עוד מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 71 המסמך את רשם השותפויות לקבוע כללים לעניין הגשת דיווחים באופן מקוון וכן לקבוע פירוט של פרטי המידע שייכללו בדיווח שהשר קבע שיש להגישו. כך למשל אם נקבע בתקנות כי יש להגיש דיווח על שינוי בהרכב השותפים, יוכל הרשם לקבוע מה יכלול הדיווח – למשל שמות השותפים, מספרי הזהוי שלהם, מענם, מענם הדיגיטלי, סוג השותף – כללי או מוגבל, ואם הוא מוגבל – עד איזה סכום.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 69 לפקודה ולהבהיר כי כאשר שותפות מוסרת הודעה לרשם, הוא ימסור לשותפות תעודה או יעמיד לעיונה באופן מקוון אישור, על רישום פרטי ההודעה במרשם או על קבלתה והעמדתה לעיון הציבור בתיק השותפות, באופן שיקנה לה ודאות לגבי קבלת ההודעה ורישומה.

סעיף 11 סעיף 70 לפקודה קובע את חובת הרשם לנהל פנקס שותפויות הכולל פרטי מידע כללי על אודות שותפויות כגון, שם השותפות, מספרה, מועד רישומה ומענה וכן הודעות שנרשמו בנוגע לשותפויות. סעיף 69 קובע כי הרשם ישמור בתיק השותפות הודעות שהגישו לו השותפות לפי הפקודה. בהתאם לכך, הרשם מנהל פנקס שותפויות ותיק שותפות שבו נשמרות כל ההודעות והמסמכים שהוגשו לרשם הנוגעים לאותה שותפות. מוצע לתקן את סעיף 70 לפקודה ולעגן במפורש את חובת הרשם לנהל תיק שותפות לגבי כל שותפות רשומה, שייכלול את כל המסמכים והדיווחים שעל השותפות להגיש לרשם לפי הפקודה, וכן לקבוע שתיק השותפות יעמוד גם הוא לעיון הציבור לפי סעיף קטן (ב). יצוין כי מעבר לעיון בתיק השותפות, בכפוף לתשלום אגרת עיון, מעמיד רשם השותפויות לעיון הציבור, בלא תשלום, מידע מקוון בסיסי על שותפויות הכולל את שם השותפות, מספרה, סוג השותפות (מוגבל או כללי), המצב המשפטי

"(4) דיווחים, מסמכים ובקשות שיש להגיש לרשם, ופרטי המידע שייכללו בהם".

- הוספת סעיף 71א 13. אחרי סעיף 71 לפקודה יבוא:
- "כללים לעניין הגשה לרשם באופן מקוון" 71א. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 71, הרשם רשאי לקבוע כללים לעניין הגשה באופן מקוון של דיווחים, מסמכים ובקשות שיש להגיש לרשם, לרבות לעניין אופן הגשתם ומבנה הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה וכן פירוט של פרטי המידע שקבע השר לפי סעיף 71(4).
- תיקון סעיף 75 14. בסעיף 75(א) לפקודה, הסיפה החל במילים "ואם היא שותפות מוגבלת" – תימחק.
- תיקון סעיף 76 15. בסעיף 76 לפקודה, המילים "בדואר, או במסירתה לידו" – יימחקו.
- ביטול סעיף 77 16. סעיף 77 לפקודה – בטל.
- תיקון סעיף 78 17. בסעיף 78(א) לפקודה, במקום "תשלח בדואר לרשם או תמסור לו" יבוא "תשלח לרשם".

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיפים 14 עד 17** תנהל עסקים בישראל, אלא לאחר שנרשמה בישראל, ואם היא שותפות מוגבלת – הרישום טעון היתר משר המשפטים.
- סעיף 75(א) לפקודה קובע כי שותפות חוץ לא בדומה לסעיף 7 להצעת החוק, מוצע בסעיף 12 להצעת החוק לבטל את הדרישה לקבלת היתר מאת שר המשפטים, כך ששותפות כאמור תירשם בידי רשם השותפויות, בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 76.
- בהמשך לכך, מוצע בסעיף 14 להצעת החוק לבטל את סעיף 77 לפקודה שמתירת בשל ביטול הדרישה לקבל היתר משר המשפטים.
- לבסוף, מוצע בסעיפים 13 ו-15 להצעת החוק לבטל את דרישת המסירה בדואר גם ביחס לשותפות חוץ מוגבלת, בדומה למוצע בסעיפים 2 ו-5 להצעת החוק.
- וזו נוסחו של סעיף 77 לפקודה, שמוצע כאמור לבטלו:
- "שותפות חוץ מוגבלת"**
77. (א) הודעה על שותפות מוגבלת יגיש הרשם לשר המשפטים והוא רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להתיר את רישום השותפות בישראל או לסרב.
- (ב) התיר שר המשפטים את הרישום, יודיע הרשם על כך לשותפות, ולאחר מכן תהא השותפות רשאית להתחיל בעסקיה.

